Libertad y Orden
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA –

AUTO N° **00571**

(09 de febrero de 2022)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

El Coordinador del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrito a la Oficina Asesora Jurídica

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y de las asignadas en el artículo tercero de la Resolución No. 00254 del 02 de febrero de 2021 y el artículo primero de la Resolución No. 00155 del 04 de enero de 2021,

CONSIDERANDO:

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución" además de "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que "la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica".

La Ley 1333 de 2009 "*Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones*", determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en ekl inciso primero de su artículo 5° como infracción ambiental, "… *toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil*".

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA o "esta Entidad") como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante el Ministerio o el MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy MADS, y de manera

expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Antecedentes

1. Mediante la Resolución N° 113 del 7 de febrero de 1996, el hoy MADS otorgó a la empresa Ecopetrol S.A. identificada con NIT 899.999.068-1 (en adelante Ecopetrol), Licencia Ambiental para el proyecto Construcción de la variante del Poliducto Salgar – Mariquita y Poliducto de Caldas (ODECA) localizada en los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Caldas.

2. Mediante Resolución N° 0082 del 30 de enero de 2013 la ANLA estableció Plan de Manejo Integrado a ECOPETROL para el proyecto en fase de operación Sistema de Transporte Puerto Salgar - Cartago - Yumbo, localizado en las siguientes jurisdicciones: Departamento de Cundinamarca: Puerto Salgar. Departamento del Tolima: Mariquita, Fresno y Herveo. Departamento de Caldas: La Dorada, Victoria, Villamaría, Manizales y Chinchiná. Departamento de Risaralda: Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Pereira. Departamento del Valle del Cauca: Cartago, Obando, Zarzal, La Victoria, Bugalagrande, Andalucía, Tuluá, San Pedro, Buga, Yotoco, El Cerrito (L 10"), Guacarí (L 10"), Palmira (L 10"), Vijes y Yumbo, así como tambien dejó sin efecto, entre otras, la Resolución N° 113 del 7 de febrero de 1996.

3. A través de la Resolución N° 339 del 25 de marzo de 2015 la ANLA autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones emanados del Plan de Manejo Ambiental establecido en la Resolución N° 082 del 30 de enero de 2013, de ECOPETROL a CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S identificada con NIT 900.531.210-3[1] (en adelante CENIT).

4. A través del radicado N° 2016026120-1-000 del 27 de mayo de 2016 CENIT allegó el Plan de Manejo Ambiental conforme a lo señalado en la Resolución N° 82 del 30 de enero de 2013.

5. Esta Entidad realizó seguimiento y control ambiental mediante visita realizada del 7 al 13 de junio de 2018 al proyecto sistema de transporte Puerto Salgar – Cartago – Yumbo de la cual se generó el concepto técnico N° 4742 del 24 de agosto de 2018 acogido por Auto N° 5828 del 25 de septiembre de 2018.

6. CENIT con radicado ANLA N° 2018151883-1-000 del 29 de octubre de 2018 allegó respuesta a algunos requerimientos realizados en el Auto N° 5828 de 2018.

7. Esta Entidad realizó seguimiento y control ambiental mediante visita realizada del 5 al 12 de febrero de 2020 al proyecto sistema de transporte Puerto Salgar – Cartago – Yumbo de la cual se generó el concepto técnico N° 2272 del 17 de abril de 2020 acogido por Auto N° 9577 del 30 de septiembre de 2020.

II. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo 3° del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2° de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

III. Caso concreto

[1] Revisado el Registro Único empresarial – RUES, hoy 23 de diciembre de 2021 se evidencia que el registro mercantil de CENIIT se encuentra activo.

El hecho por el cual se ordenará el inicio de esta actuación tiene su origen en la visita de seguimiento ambiental llevada a cabo al proyecto Sistema de Transporte Puerto Salgar - Cartago - Yumbo, los días 5 al 12 de febrero de 2020, de la cual se generó el concepto técnico de seguimiento N° 2272 del 17 de abril de 2020, acogido mediante Auto N° 9577 del 30 de setiembre de 2020.

Así las cosas, conforme a lo evidenciado en la visita en comento, por parte del grupo de Medio Magdalena – Cauca – Catatumbo de esta Entidad y a través de memorando 2021259102-3-000 del del 29 de noviembre de 2021 remitió a la Oficina Asesora Jurídica el concepto técnico de inicio N° 6616 del 26 de octubre de 2021, el cual sirve como elemento de juicio para adoptar la decisión que y se circunscribe al siguiente hecho:

- No realizar presuntamente los monitoreos antes y después de la intervención de las ocupaciones de cauce realizadas en el año 2017 sobre la quebrada el Overo en el PK 062+680 línea ODECA y en el PK 084+640 línea ODECA en la quebrada El Ahorcado en cumplimiento de lo señalado en el literal b) del numeral 2 (Medio Biótico) del literal d) (programa de seguimiento y monitoreo) del artículo sexto de la Resolución N° 082 del 30 de enero de 2013[2].

En este sentido es relevante precisar lo que la citada Resolución en su artículo sexto impuso el cumplimiento a la titular del instrumento de control ambiental del proyecto Sistema de Transporte Puerto Salgar - Cartago – Yumbo la siguiente obligación:

> *"(…) **ARTÍCULO SEXTO**. El establecimiento del presente Plan de Manejo Ambiental, sujeta a la beneficiaria del mismo al cumplimiento de las medidas de manejo propuestas en los documentos de Plan de Manejo Ambiental presentado, a la normatividad ambiental vigente, así como al cumplimiento de las siguientes obligaciones:*
>
> *1. En relación con las fichas de manejo ambiental realizar los siguientes ajustes y presentar los respectivos soportes en el próximo informe de cumplimiento ambiental - ICA:*
>
> *(…)*
>
> *d. **PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO.** Ajustar el plan de seguimiento y monitoreo contemplado en los aspectos indicados a continuación:*
>
> *(…)*
>
> ***MEDIO BIÓTICO***
>
> *(…)*
>
> *b)*
>
> *Recursos Hidrobiológicos. Aplica para todos los drenajes superficiales que cruza el poliducto, en donde se realicen actividades de mantenimiento en las cuales se intervino el cauce, así como en los cuerpos de agua afectados por un derrame de hidrocarburos, teniendo en cuenta lo siguiente: Las comunidades hidrobiológicas a monitorear son: perifiton, plancton, macroinvertebrados bentónicos, peces y macrófitas. Los monitoreos se efectuarán antes y después de las intervenciones de operación y/o mantenimiento del proyecto, y durante (si aplica) y después de los derrames de hidrocarburos en cuerpos de agua. Los resultados deben ser analizados y comparados con los muestreos fisicoquímicos efectuados en dichos puntos, con el fin de presentar la tendencia de la calidad que tuvo el cuerpo de agua durante la intervención, indicando las causas de sus variaciones. Esta información deberá ser presentada en los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental.*
> *(...)" (subrayado fuera de texto)*

[2] Por el cual se establece un plan de manejo ambiental y se toman otras determinaciones

Así las cosas, y en ejercicio de la función asignadas a esta Entidad, entre ellas, la de realizar seguimiento a las licencias, permisos y trámites ambientales, a través del numeral 3° del artículo 1° del Auto de seguimiento ambiental N° 5828 del 25 de septiembre de 2018, requirió a CENIT al cumplimiento de esta obligación en los siguientes términos:

> ***"ARTÍCULO PRIMERO.*** *Requerir a la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. para que una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, dé cumplimiento a los siguientes aspectos y presente los correspondientes soportes:*
> *(…)*
> *3) Presentar los monitoreos y caracterización fisicoquímica, microbiológica e hidrobiológica de aguas superficiales, de acuerdo con la modificación al Plan de Seguimiento y Monitoreo en el literal b del numeral 2. Medio Biótico del literal d Programa de Seguimiento y Monitoreo del Artículo Sexto de la Resolución N° 082 del 30 de enero de 2013, respecto a que "Los resultados deben ser analizados y comparados con los muestreos fisicoquímicos efectuados en dichos puntos, con el fin de presentar la tendencia de la calidad que tuvo el cuerpo de agua durante la intervención, indicando las causas de sus variaciones"(…)"*

En este sentido CENIT a través del radicado ANLA N° 2018151883-1-000 del 29 de octubre de 2018 se pronunció, entre otros, sobre este requerimiento en los siguientes términos:

> *"Ahora bien, en cumplimiento de lo requerido en el numeral 3 del artículo 1 del Auto N° 05828 del 25 de septiembre de 2018, durante la vigencia 2017* ***se realizaron dos (2) ocupaciones de cauce*** *en el Sistema de Transporte de Hidrocarburos Puerto Salgar – Cartago – Yumbo en los siguientes cruces:*
>
> - *PK 62 + 680 línea ODECA: Ocupación de cauce por obras de protección marginal sobre la Quebrada el Overo, autorizada mediante Resolución N° 0730 No. 0732-1390 de 2017 del (sic) Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC*
> - *PK 84 + 640 línea ODECA: Ocupación de cauce por protección marginal sobre la Quebrada el Ahorcado autorizada mediante Resolución N° 0730 No. 0731-1394 de 2017 del (sic) Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC*
>
> *CENIT informa que, durante el primer semestre del año 2017, se surtió el proceso de abastecimientos para la contratación de monitorios ambientales para sus instalaciones, cuyo inicio se dio en septiembre de ese mismo año.* ***Por lo cual no fue posible realizar los monitorios en la etapa "antes" en el PK 062+680 línea ODECA sobre la quebrada el Overo****.*
>
> *Se precisa que los monitorios fisicoquímicos e hidrobiológicos* ***en la etapa "después" se realizaron el 22 de abril de 2018*** *en el PK 062+680 línea ODECA, por ende, no se involucraron en el Informe de Cumplimiento ICA, 2016 – 2017.*
>
> *En cuanto a los monitoreos hidrobiológicos en el PK 084+640 línea ODECA en la quebrada El Ahorcado, ocupación de cauce autorizada mediante Resolución N° 0730 No. 0731-1394 de 2017 del (sic) Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC, CENIT manifiesta que las obras proyectadas como mitigación* ***no se realizaron en su totalidad****. (…)" (negrilla fuera de texto)*

Conforme a lo anterior, el concepto técnico de inicio N° 6616 del 26 de octubre de 2021, evidencia un presunto incumplimiento por parte de CENIT toda vez que en cumplimiento del PMA, ésta debió realizar los monitoreos antes y después de realizar la intervención en el cauce *PK 62 + 680 línea ODECA y PK 84 + 640 línea ODECA sobre la Quebrada el Overo y el Ahorcado, respectivamente* tal y como se exige en el literal b del numeral 2. Medio Biótico del literal d) Programa de Seguimiento y Monitoreo del Artículo 6° de la Resolución N° 082 del 30 de enero de 2013.

Esta Entidad considera relevante precisar que las medidas aplicables a monitoreos antes y después se requieren para poder observar las condiciones naturales del cauce antes y después de la intervención del mismo y al no presentar la información relacionada con dichos monitoreos la Autoridad no puede verificar si los impactos causados en el desarrollo de la obra generó algún tipo de impacto sobre el cuerpo de agua intervenido y en consecuencia no existe certeza acerca de la magnitud del impacto. Así las cosas, su presunto incumplimiento deja a esta Autoridad con un faltante de información en el Plan de Seguimiento y Monitoreo del periodo 2017, que le impide verificar la tendencia de la calidad que tuvo el cuerpo de agua durante la intervención, indicando las causas de sus variaciones, razón por la cual se ha visto afectado el adecuado y oportuno ejercicio de la función de control y seguimiento ambiental.

Dicho lo anterior y conforme a lo señalado en el concepto técnico N° 6616 de 2021 esta Entidad considera procedente dar inicio al respectivo trámite sancionatorio con el fin de establecer si la conducta aquí comentada es constitutiva o no de infracción ambiental conforme lo señala el artículo 5 de la ley 1333 de 2009.

IV. Incumplimiento a los actos administrativos

De acuerdo con lo expuesto se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, respecto al hecho referenciado en el acápite III que precede, sin que se considere necesario la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

V. Incorporación de pruebas

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se estima necesario incorporar en la presente actuación administrativa los siguientes documentos obrantes en el expediente permisivo LAM0674, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de las conductas materias de investigación, así

1- Resolución N° 0082 del 30 de enero de 2013 a través de la cual la ANLA estableció Plan de Manejo Integrado a ECOPETROL para el proyecto en fase de operación Sistema de Transporte Puerto Salgar - Cartago – Yumbo.
2- Resolución N° 339 del 25 de marzo de 2015 mediante la cual la ANLA autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones emanados del Plan de Manejo Ambiental establecido en la Resolución N° 0082 del 30 de enero de 2013, de ECOPETROL a CENIT.
3- Radicado 2016026120-1-000 del 27 de mayo de 2016 mediante el cual CENIT allegó el Plan de Manejo Ambiental conforme a lo señalado en la Resolución N° 82 del 30 de enero de 2013.
4- Lo evidenciado en la visita realizada del 7 al 13 de junio de 2018 al proyecto sistema de transporte Puerto Salgar – Cartago – Yumbo de la cual se generó el concepto técnico N° 4742 del 24 de agosto de 2018 acogido por Auto N° 5828 del 25 de septiembre de 2018.
5- Radicado ANLA N° 2018151883-1-000 del 29 de octubre de 2018 mediante el cual CENIT allegó respuesta a algunos requerimientos realizados en el Auto N° 5828 de 2018.
6- Lo evidenciado en la visita realizada del 5 al 12 de febrero de 2020 al proyecto sistema de transporte Puerto Salgar – Cartago – Yumbo de la cual se generó el concepto técnico N° 2272 del 17 de abril de 2020 acogido por Auto N° 9577 del 30 de septiembre de 2020.

VI. Consideraciones finales

Finalmente es pertinente advertir a CENIT por intermedio de su representante legal o de su apoderado debidamente constituido que, en caso de entrar en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, deberá informar inmediatamente de esta situación a esta autoridad ambiental tal y como se ordenará en la parte dispositiva del presente acto administrativo.

Igualmente, se precisa que el expediente SAN0145-00-2021 estará a disposición de la aquí investigada y de cualquier persona, en los términos del inciso cuarto del artículo 36 de la ley 1437 de 2011 y en los plazos señalados en el artículo 14 ibidem.

En mérito de lo expuesto, se

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S identificada con NIT 900.531.210-3 de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, por el siguiente hecho:

- No realizar presuntamente los monitoreos antes y después de la intervención de las ocupaciones de cauce realizadas en el año 2017 sobre la quebrada el Overo en el PK 062+680 línea ODECA y en el PK 084+640 línea ODECA en la quebrada El Ahorcado en cumplimiento de lo señalado en el literal b) del numeral 2 (Medio Biótico) del literal d) (programa de seguimiento y monitoreo) del artículo sexto de la Resolución N° 082 del 30 de enero de 2013[3].

PARÁGRAFO. El expediente SAN0145-00-2021 estará a disposición de la investigada y de cualquier persona que así lo requiera en los términos del artículo 36 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia integral de cada uno de los documentos enlistados en el acápite "V" "Incorporación de pruebas" de esta providencia, los cuales reposan en el expediente permisivo citado.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente auto a la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S identificada con NIT 900.531.210-3 a través de su apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria, o en su defecto, por intermedio de su representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar este auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, de conformidad con los artículos 21 y 56 inciso tercero de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, según el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

[3] Por el cual se establece un plan de manejo ambiental y se toman otras determinaciones

ARTÍCULO SEXTO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 09 de febrero de 2022

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales

Ejecutores
JUAN MANUEL SANABRIA TOLOSA
Contratista

Revisor / L□der

Expediente No. SAN0145-00-2021
Concepto Técnico N° 6616 del 26 de octubre de 2021
Fecha: 24 de diciembre de 2021

Proceso No.: 2022020776

Archívese en: SAN0145-00-2021
Plantilla_Auto_SILA_v3_42852

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.